NOVA JORNADA DE TRABALHO

Fim da escala 6x1: o que muda com a escala 5x2

A Emenda Constitucional nº 141/2026 garante dois dias de descanso remunerado por semana e reduz a jornada máxima de 44 para 40 horas semanais, em duas etapas, sem redução de salário. Veja em qual situação a sua empresa se encaixa e o que precisa ser ajustado.

5x2
Cinco dias de trabalho e dois de descanso remunerado por semana.

44h → 40h
Jornada semanal máxima: 42 horas na 1ª etapa e 40 horas na 2ª.

Salário igual
A redução da jornada não pode diminuir o salário.

Quando começa a valer

16/10/2026
Emenda promulgada
Publicação da EC 141/2026. Começa o prazo de dois meses para as empresas se adaptarem.

16/12/2026
1ª etapa
Dois dias de descanso por semana para todos. Jornada máxima de 42 horas semanais.

16/12/2027
2ª etapa
Jornada máxima de 40 horas semanais.

● Estamos aqui

ⓘ Parte da imprensa conta o prazo em 60 dias e indica 15/12/2026 como data de início. Por segurança, deixe os novos horários prontos até **15/12/2026**.

Qual é o caso da sua empresa?

Dia trabalhado · Folga remunerada · Nova folga

1 Já trabalha em 5x2 com 40 horas semanais

Segunda a sexta, 8 horas por dia

✓ Nada muda

Hoje e depois
sem alteração

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM
8h	8h	8h	8h	8h	Folga	Folga

40h por semana

A empresa já cumpre os dois dias de descanso e o limite de 40 horas. Contratos, horários e folha de pagamento continuam como estão.

EXEMPLO
Escritório que funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h, com 1 hora de almoço.

2 Já trabalha em 5x2, mas compensa o sábado durante a semana

44 horas semanais em cinco dias

Reduzir a jornada

	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM	
Hoje até 15/12/2026	8h48	8h48	8h48	8h48	8h48	Folga	Folga	**44h** por semana
A partir de 16/12/2026 1ª etapa 24 min a menos por dia	8h24	8h24	8h24	8h24	8h24	Folga	Folga	**42h** por semana
A partir de 16/12/2027 2ª etapa 48 min a menos que hoje	8h	8h	8h	8h	8h	Folga	Folga	**40h** por semana

A escala continua sendo 5x2. O que muda é a carga da semana: as horas do sábado, hoje distribuídas de segunda a sexta, deixam de existir. A jornada diária diminui 24 minutos na 1ª etapa e mais 24 minutos na 2ª.

EXEMPLO

Oficina que funciona de segunda a sexta, das 7h às 16h48, com 1 hora de almoço. Em 16/12/2026 a saída passa para 16h24. Em 16/12/2027, para 16h. O salário continua o mesmo.

3 Trabalha em escala 6x1

Seis dias de trabalho e um de folga

Mudar para 5x2

	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM	
Hoje até 15/12/2026	7h20	7h20	7h20	7h20	7h20	7h20	Folga	**44h** por semana
A partir de 16/12/2026 1ª etapa 1 folga a mais por semana	8h24	8h24	nova Folga	8h24	8h24	8h24	Folga	**42h** por semana
A partir de 16/12/2027 2ª etapa 4 horas a menos que hoje	8h	8h	nova Folga	8h	8h	8h	Folga	**40h** por semana

A empresa passa a conceder dois dias de descanso por semana. **As folgas não precisam ser em dias seguidos:** uma deve cair preferencialmente no domingo e a outra pode ser em qualquer dia, como a quarta-feira deste exemplo. O segundo dia de descanso vale também para quem trabalha seis dias com jornada menor.

EXEMPLO

Mercado em que o colaborador trabalha de segunda a sábado, 7h20 por dia. Em 16/12/2026 ele passa a trabalhar cinco dias de 8h24, com folga na quarta-feira e no domingo. Em 16/12/2027, cinco dias de 8 horas. O salário continua o mesmo.

Como manter a empresa aberta de segunda a sábado

Com folgas em dias alternados, o atendimento continua nos seis dias. Exemplo de uma loja com três colaboradores, todos em 5x2:

EQUIPE	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM
Colaborador A	Folga	✓	✓	✓	✓	✓	Folga
Colaborador B	✓	✓	Folga	✓	✓	✓	Folga
Colaborador C	✓	✓	✓	✓	Folga	✓	Folga
Pessoas na loja	2	3	2	3	2	3	0

ⓘ Empresas que abrem aos domingos podem conceder as duas folgas em outros dias da semana, respeitando o rodízio de domingos previsto na lei e na convenção coletiva da categoria.

E o salário?

Salário mantido

A redução da jornada não autoriza reduzir o salário mensal.

Hora mais cara

Com o mesmo salário e menos horas, o valor da hora de trabalho aumenta. Isso reflete no custo das horas extras.

Cálculo em definição

O divisor usado para calcular o valor da hora na transição ainda aguarda regulamentação. Avisaremos os clientes quando houver definição.

O que fazer até 15/12/2026

1. **Levante as jornadas**
   Liste o horário e os dias de trabalho de cada colaborador.
2. **Identifique o caso de cada um**
   5x2 com 40 horas, 5x2 com 44 horas ou 6x1.
3. **Defina os novos horários e folgas**
   Considere os dias de maior movimento e a cobertura de cada setor.
4. **Consulte a convenção coletiva**
   Cláusulas incompatíveis com a nova regra perdem a validade em dezembro.
5. **Formalize por escrito**
   Aditivo ao contrato de trabalho e novo quadro de horários, assinados pelo colaborador.
6. **Atualize o ponto e a folha**
   Ajuste o controle de ponto e envie os novos horários à Efficio.

Fique atento

- Escala 12x36, plantões e turnos de revezamento seguem regras próprias, definidas em lei ou em negociação coletiva. Cada caso precisa de análise.
- Regimes de compensação diferentes do 5x2 só valem se estiverem previstos em acordo ou convenção coletiva.
- Empresas terceirizadas que prestam serviços a órgãos públicos têm prazo de 12 meses para se adequar.
- Servidores públicos e empregados com diploma de nível superior e salário a partir de 2,5 vezes o teto do INSS têm regras próprias.
- Parte das regras ainda depende de regulamentação. Enviaremos novos informativos quando houver novidades.

efficio
CONTABILIDADE

Dúvidas sobre a escala da sua empresa?

Fale com o Departamento Pessoal da Efficio. Analisamos as jornadas da sua equipe e orientamos cada ajuste.

WhatsApp (19) 99685-9637 contato@efficio.com.br @efficio.contabilidade

Base legal: Emenda Constitucional nº 141, de 16 de outubro de 2026, que alterou os incisos XIII e XV do art. 7º da Constituição Federal. Conteúdo informativo, atualizado em 10/11/2026. Não substitui a análise do caso concreto nem a consulta à convenção coletiva da categoria.

Efficio Contabilidade · Av. Padre Jaime, n.º 1865, Sala 12, Vila Ricci, Mogi Guaçu - SP · CNPJ 60.020.568/0001-04